

(Pós-Edital 2026)

SIMULADO 06



PPRN (POLÍCIA PENAL)

www.simulaprovas.com.br

SIMULADO 06 – POLÍCIA PENAL - RN

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Leia o texto a seguir:

"A formação do policial penal não deve se limitar ao treinamento técnico e físico. O preparo ético e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais são igualmente essenciais para o exercício qualificado da função. Um profissional que compreende os limites do poder estatal, respeita a dignidade das pessoas custodiadas e age com imparcialidade está mais apto a contribuir com a efetiva reinserção social dos sentenciados."

Com base no texto, assinale a alternativa correta.

A) O texto defende que o treinamento técnico e físico é suficiente para a formação completa do policial penal, dispensando outros tipos de preparo.

B) Segundo o texto, o preparo ético e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais são aspectos secundários da formação do policial penal.

C) O texto indica que o profissional que compreende os limites do poder estatal e respeita a dignidade dos custodiados está mais apto a contribuir com a reinserção social dos sentenciados.

D) De acordo com o texto, a imparcialidade é uma característica dispensável ao policial penal, desde que o treinamento técnico seja satisfatório.

E) O texto afirma que habilidades socioemocionais são exclusivas de profissionais da área de saúde, não sendo aplicáveis ao contexto da segurança pública.

2. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a função comunicativa predominante de cada gênero textual indicado.

A) Ata de reunião — persuadir os participantes a adotar determinadas posições durante a reunião registrada.

B) Edital de concurso público — narrar os fatos ocorridos durante o processo seletivo de forma cronológica e literária.

C) Artigo de opinião — expor informações técnicas de forma imparcial, sem manifestação de ponto de vista do autor.

D) Manual de procedimentos operacionais — instruir os destinatários sobre como executar determinadas ações de forma padronizada.

E) Relatório de ocorrência — convencer o leitor da culpa ou inocência das partes envolvidas no fato narrado.

3. Assinale a alternativa em que a palavra destacada está empregada com sentido conotativo.

A) "O policial penal **carregou** os equipamentos até o veículo de transporte."

B) "O agente **abriu** o portão de acesso para a entrada da viatura."

C) "A decisão da comissão **pesou** sobre todos os membros da equipe de plantão."

D) "O supervisor **assinou** o relatório antes de encaminhá-lo ao setor competente."

E) "O custodiado **recebeu** a visita familiar no horário previamente autorizado."

4. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente.

A) cumplicidade, flagrante, discernimento, inquérido

- B) cumplicidade, flagrante, discernimento, inquirido
- C) cumplicidade, flagrante, discernimento, inquirido
- D) cumplicidade, flagrante, discernimento, inquirido
- E) cumplicidade, flagrante, discernimento, inquirido
5. Analise as frases a seguir e assinale a alternativa que identifica corretamente a classe e a função do pronome destacado em cada uma delas.
- I. "**Cada** agente é responsável pelo seu setor durante o turno de trabalho."
- II. "O supervisor entregou **lhe** o protocolo de atendimento atualizado."
- III. "**Quem** não cumprir as normas estará sujeito a sanção disciplinar."
- A) I — pronome indefinido; II — pronome pessoal oblíquo; III — pronome relativo
- B) I — pronome demonstrativo; II — pronome pessoal reto; III — pronome interrogativo
- C) I — pronome indefinido; II — pronome pessoal oblíquo; III — pronome indefinido
- D) I — pronome possessivo; II — pronome pessoal oblíquo; III — pronome relativo
- E) I — pronome indefinido; II — pronome demonstrativo; III — pronome relativo
6. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta.
- A) "Fazem cinco anos que o policial penal atua na unidade de segurança máxima."
- B) "Havia muitos incidentes registrados nos relatórios do último semestre."
- C) "Existem no sistema um mandado de prisão em aberto contra o foragido."

D) "Ocorreu, durante o plantão noturno, um tumulto e uma tentativa de fuga."

E) "Foram o diretor quem autorizou o procedimento de transferência emergencial."

7. Assinale a alternativa em que a concordância nominal está correta.

A) "O laudo e o relatório foram entregues incompletos ao magistrado."

B) "Foram apreendidos na cela uma faca e um celular escondido."

C) "A equipe e o coordenador saíram insatisfeitos da reunião."

D) "Os documentos e a certidão estava desatualizado quando foram juntados."

E) "Ficou evidente o descaso e a negligência dos responsáveis pelo setor."

8. Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada e o tempo/modo indicado estão em correspondência correta.

A) "O agente **agisse** com mais cautela naquela situação." — Pretérito imperfeito do indicativo.

B) "Quando o supervisor **vier** à unidade, apresentarei o relatório." — Futuro do subjuntivo.

C) "O policial **atuava** no setor administrativo durante o recesso." — Pretérito perfeito do indicativo.

D) "É preciso que o servidor **apresente** a documentação até amanhã." — Futuro do subjuntivo.

E) "O custodiado **havia** cumprido parte da pena antes da progressão." — Presente do indicativo.

9. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está de acordo com a norma culta da língua portuguesa.

A) "Entregaram-me os documentos antes mesmo do prazo estabelecido no edital."

B) "Se apresentou o agente voluntariamente para a missão de alto risco."

C) "Me informaram sobre a mudança na escala de plantões durante a reunião."

D) "O servidor cumpriu-nos as determinações sem qualquer questionamento."

E) "Raramente viu-se tamanha organização em operações desta natureza."

10. Analise a frase:

"O juiz concedeu a liberdade provisória ao réu por falta de provas."

Assinale a alternativa que classifica corretamente os termos destacados, na ordem: **"a liberdade provisória"** / **"ao réu"** / **"por falta de provas"**.

A) Objeto direto — objeto indireto — adjunto adverbial de causa

B) Objeto direto — adjunto adnominal — adjunto adverbial de modo

C) Objeto indireto — objeto direto — adjunto adverbial de causa

D) Objeto direto — objeto indireto — adjunto adverbial de concessão

E) Sujeito — objeto indireto — adjunto adverbial de causa

11. Analise as afirmativas a seguir:

I. "O policial penal entrou na cela armado e alerta." — O predicado é verbo-nominal, pois o verbo "entrou" expressa ação e os adjetivos "armado" e "alerta" são predicativos do sujeito.

II. "O detento ficou calmo durante a abordagem." — O predicado é nominal, pois o verbo "ficar" é de ligação e "calmo" é predicativo do sujeito.

III. "A comissão encerrou os trabalhos sem chegar a um consenso." — O predicado é verbal, pois o verbo "encerrar" é transitivo direto e não há predicativo do sujeito ou do objeto.

Assinale a alternativa correta.

A) Apenas a afirmativa I está correta.

B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

C) Apenas a afirmativa II está correta.

D) Todas as afirmativas estão corretas.

E) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

12. Assinale a alternativa em que a divisão silábica está incorreta.

A) a-bor-da-gem

B) pro-ces-so

C) re-gre-ssão

D) trans-fe-rên-cia

E) ins-ti-tu-i-ção

13. Assinale a alternativa em que a afirmação está correta sobre os encontros vocálicos presentes nas palavras indicadas.

A) Em "pai", há um hiato, pois as vogais "a" e "i" pertencem a sílabas distintas.

B) Em "história", o encontro "ói" da última sílaba forma um ditongo decrescente.

C) Em "saúde", a sequência "au" da primeira sílaba constitui um ditongo decrescente.

D) Em "poema", as vogais "oe" pertencem à mesma sílaba, formando um ditongo crescente.

E) Em "fiel", as letras "ie" formam um ditongo crescente, pois o "i" é semivogal que antecede a vogal "e".

14. Assinale a alternativa em que o processo de formação da palavra está incorretamente identificado.

A) "Entristecer" — derivação parassintética.

B) "Girassol" — composição por justaposição.

C) "Aguardar" — derivação parassintética.

D) "Deslealdade" — derivação prefixal.

E) "Planalto" — composição por justaposição.

15. Leia o texto a seguir:

"O uso proporcional e criterioso da força é um imperativo ético e legal na atuação do policial penal. A força deve ser empregada apenas quando estritamente necessária, na medida indispensável para o cumprimento do dever legal, e de forma que minimize ao máximo os danos físicos e psicológicos aos envolvidos. O recurso à violência desmedida não apenas viola direitos fundamentais, como também compromete a credibilidade da instituição perante a sociedade."

Com base no texto, assinale a alternativa que apresenta inferência compatível com as informações apresentadas.

A) O texto defende que o uso da força pelo policial penal é sempre proibido, independentemente das circunstâncias da ocorrência.

B) Segundo o texto, o uso da força é permitido sem restrições, desde que o policial penal esteja no exercício de sua função legal.

C) O texto indica que o uso da força é admitido quando necessário, desde que

seja proporcional, criterioso e cause o mínimo de danos possível.

D) De acordo com o texto, o uso da força desmedida compromete apenas os direitos dos custodiados, sem qualquer impacto sobre a imagem institucional.

E) O texto afirma que a proporcionalidade no uso da força é um critério exclusivamente ético, sem qualquer fundamentação legal.

**HISTÓRIA DO RN E ASPECTOS
GEOECONÔMICOS DO RN**

16. Leia o trecho a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem.

"Em 30 de setembro de _____, o município de Mossoró, no Rio Grande do Norte, tornou-se pioneiro na abolição da escravidão no Brasil, antecipando-se em cerca de _____ anos à promulgação da Lei Áurea (Lei nº 3.353), ocorrida em 13 de maio de 1888. O movimento foi conduzido por sociedades _____ locais, sem qualquer determinação do governo imperial."

A) 1871 — dez — religiosas

B) 1883 — cinco — abolicionistas

C) 1880 — oito — comerciais

D) 1885 — três — militares

E) 1888 — zero — parlamentares

17. Julgue as afirmativas a seguir como Verdadeiras (V) ou Falsas (F) sobre o papel do Rio Grande do Norte na Segunda Guerra Mundial e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

() A base aérea de Parnamirim Field, localizada próxima a Natal, foi utilizada pelos Aliados como ponto estratégico de trânsito de tropas, aeronaves e suprimentos para a África e a Europa durante a Segunda Guerra Mundial.

() Natal recebeu a alcunha de "Trampolim da Vitória" em razão de sua posição geográfica privilegiada, sendo o ponto do continente sul-americano mais próximo da costa africana.

() O Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI) foi criado durante a Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos para lançar mísseis contra submarinos alemães no Atlântico Sul.

() A participação do Rio Grande do Norte na Segunda Guerra Mundial limitou-se ao fornecimento de alimentos e combustível para navios aliados que atracavam no porto de Natal, sem qualquer envolvimento em operações aéreas.

A) V — V — V — F

B) F — V — F — V

C) V — F — V — F

D) V — V — F — F

E) F — F — V — V

18. Além da pecuária e do sal, o Rio Grande do Norte desenvolveu ao longo de sua história outras atividades agrícolas de expressão econômica. O algodão, em particular, teve papel relevante na economia potiguar entre os séculos XIX e XX. Sobre essa cultura e sua importância histórica no estado, assinale a alternativa correta.

A) O algodão nunca teve relevância econômica no Rio Grande do Norte, sendo cultura restrita ao estado de São Paulo e à região Sul do Brasil ao longo do século XIX.

B) A cultura algodoeira no Rio Grande do Norte foi introduzida exclusivamente por imigrantes europeus no século XX, sem relação com a economia sertaneja do período colonial ou do século XIX.

C) O algodão cultivado no Rio Grande do Norte era destinado integralmente ao consumo doméstico das populações rurais,

sem qualquer integração com os mercados nacional ou internacional.

D) O Rio Grande do Norte manteve ininterruptamente a posição de maior produtor nacional de algodão desde o século XVIII até os dias atuais, superando todos os demais estados brasileiros.

E) O algodão foi uma das principais culturas econômicas do Rio Grande do Norte, especialmente entre os séculos XIX e XX, com o estado figurando entre os produtores relevantes do Nordeste e a fibra sendo comercializada no mercado externo, sobretudo para a indústria têxtil europeia.

19. Analise as afirmativas a seguir sobre a presença e a resistência dos povos indígenas no Rio Grande do Norte durante o período colonial, e assinale a alternativa correta.

I. Durante o período da invasão holandesa no Nordeste (1630–1654), alguns povos indígenas — inclusive os Potiguaras — estabeleceram aliança com os holandeses, motivados pela oposição à colonização portuguesa.

II. A Guerra dos Bárbaros (também chamada de Confederação dos Cariris) foi um conjunto de conflitos armados entre colonizadores e povos indígenas do interior do Nordeste, incluindo o Rio Grande do Norte, ocorrido principalmente entre as décadas de 1680 e 1720.

III. Os povos indígenas do interior da Capitania do Rio Grande — denominados genericamente "tapuias" pelos portugueses — aceitaram pacificamente a expansão das fazendas de gado pelo sertão, colaborando com os colonizadores na criação de bovinos.

IV. A resistência indígena nos sertões da Capitania do Rio Grande encerrou-se

definitivamente com a fundação do Forte dos Reis Magos em 1598, após o que a penetração colonial no interior ocorreu sem conflitos de expressão.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- A) I e II.
- B) I, II e III.
- C) III e IV.
- D) II, III e IV.
- E) Apenas IV.

20. Um professor de geografia elabora um quadro comparativo entre as principais atividades econômicas do Rio Grande do Norte, associando cada atividade à sua característica mais relevante. Assinale a alternativa que apresenta a associação INCORRETA.

- A) Extração de sal marinho — concentrada no litoral setentrional, com destaque para os municípios de Mossoró, Areia Branca, Macau e Grossos; o Rio Grande do Norte é o maior produtor nacional de sal marinho.
- B) Geração de energia eólica — favorecida pela intensidade e constância dos ventos no litoral e no interior; o RN figura entre os líderes nacionais em capacidade instalada dessa fonte renovável.
- C) Extração de scheelita (tungstênio) — atividade mineradora concentrada no litoral norte do estado, em municípios como Areia Branca e Grossos, aproveitando as condições geológicas da faixa costeira.
- D) Produção de petróleo onshore — localizada na Bacia Potiguar, que abrange áreas do oeste e do litoral norte do estado; o RN é um dos maiores produtores nacionais de petróleo em terra.
- E) Carcinicultura — criação de camarões em viveiros e tanques localizados principalmente em áreas estuarinas e

costeiras; atividade econômica moderna que contribui para a geração de empregos e exportações no estado.

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

21. A ética e a moral possuem dimensões individual e social que se articulam de forma dinâmica na vida pública e na organização das instituições democráticas. No que se refere à formação moral do indivíduo e à sua relação com os valores coletivos, assinale a alternativa correta.

- A) A formação moral do indivíduo ocorre de maneira exclusivamente racional e consciente, por meio da reflexão filosófica autônoma, sendo irrelevante a influência do ambiente familiar, cultural e social no desenvolvimento dos valores morais de cada pessoa.
- B) Os valores morais internalizados pelo indivíduo ao longo de sua formação são imutáveis, não podendo ser revisados ou aprimorados pela experiência de vida, pela educação ou pela reflexão ética ao longo do tempo.
- C) A moral social e a moral individual se relacionam de forma dinâmica: o indivíduo é influenciado pelos valores do grupo em que vive, mas também pode, por meio da reflexão ética, questionar e contribuir para a transformação dos padrões morais coletivos.
- D) Em uma sociedade plural e democrática, a existência de diferentes sistemas de valores morais é necessariamente um fator de instabilidade social, devendo o Estado impor um único código moral a todos os cidadãos para garantir a coesão coletiva.
- E) A reflexão ética individual é suficiente para garantir a conduta ética do servidor público, sendo desnecessária a existência de normas institucionais, códigos de conduta ou mecanismos externos de

controle para orientar o comportamento funcional dos agentes públicos.

22. Os princípios constitucionais da administração pública expressam valores éticos fundamentais que orientam a conduta dos agentes públicos e delimitam o exercício legítimo do poder estatal. Com base na relação entre princípios constitucionais e valores éticos no serviço público, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da legalidade, no âmbito da administração pública, autoriza o agente público a praticar qualquer ato que não seja expressamente proibido por lei, em aplicação analógica da liberdade individual reconhecida aos particulares.

B) O princípio da moralidade administrativa é violado apenas quando o agente público pratica ato ilícito ou expressamente proibido por norma legal, sendo eticamente irrelevante a prática de atos lícitos motivados por fins privados ou por desvio de finalidade.

C) O princípio da publicidade impõe à administração pública o dever de dar transparência aos seus atos, viabilizando o controle social e o exercício do direito de acesso à informação pelos cidadãos, admitidas as restrições expressamente previstas em lei.

D) O princípio da eficiência, por ter sido acrescentado à Constituição Federal por emenda constitucional, possui hierarquia normativa inferior aos demais princípios previstos originariamente no art. 37, *caput*, da CF/88, devendo ceder a eles em caso de conflito.

E) O princípio da impessoalidade veda ao agente público qualquer forma de discricionariedade no exercício de suas funções, impondo que todas as decisões administrativas sejam tomadas com base

em critérios exclusivamente vinculados, sem qualquer margem de avaliação.

23. Analise as afirmativas a seguir, relativas à Lei Estadual nº 11.902/2024, que dispõe sobre medidas de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, sexual e outras formas de violência no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte, e assinale a alternativa correta.

I. A Lei Estadual nº 11.902/2024 impõe aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual o dever de promover ações de capacitação e sensibilização dos servidores sobre as condutas vedadas, os mecanismos de denúncia disponíveis e os direitos assegurados às vítimas.

II. A responsabilização prevista na Lei Estadual nº 11.902/2024 restringe-se à esfera administrativa disciplinar, não sendo possível a cumulação com responsabilidade civil ou penal em razão da mesma conduta de assédio moral ou sexual.

III. A Lei Estadual nº 11.902/2024 veda a adoção de qualquer medida que implique retaliação ou represália contra o servidor que formule denúncia de boa-fé, ainda que a apuração dos fatos não resulte na confirmação da conduta denunciada.

Assinale a alternativa correta.

A) Apenas a afirmativa II está correta.

B) Apenas a afirmativa III está correta.

C) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.

D) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.

E) Estão corretas as afirmativas I, II e III.

24. A ética no serviço público impõe ao agente público deveres relacionados ao uso responsável do poder, à vedação de conflitos de interesse e ao comprometimento permanente com a finalidade pública de sua atuação. Com base nesses deveres, assinale a alternativa correta.

A) O conflito de interesse no serviço público configura-se apenas quando o agente público obtém vantagem financeira pessoal em razão do cargo, não alcançando situações em que o servidor atua em matéria que envolva interesses de pessoas de seu relacionamento próximo.

B) O agente público que, no exercício de suas funções, atua em processo administrativo no qual possui interesse pessoal direto ou indireto deve declarar o impedimento e abster-se de participar da decisão, em conformidade com os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa.

C) A vedação ao nepotismo no serviço público aplica-se exclusivamente às nomeações para cargos em comissão realizadas pelo próprio agente público em benefício de parentes, não alcançando outras formas de favorecimento de pessoas do relacionamento pessoal do servidor.

D) O dever de declarar impedimento em situação de conflito de interesse é facultativo, cabendo ao próprio servidor avaliar, com base em sua consciência individual, se o conflito existente é suficientemente grave para justificar seu afastamento da decisão.

E) A utilização do cargo público para influenciar processo seletivo ou licitatório em favor de empresa da qual o servidor seja sócio ou que tenha qualquer vínculo econômico é conduta eticamente admissível, desde que a empresa

vencedora ofereça a proposta mais vantajosa para a administração.

25. O Decreto Estadual nº 33.094/2023, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Estadual do Rio Grande do Norte, e a Lei Estadual nº 11.902/2024 integram o arcabouço normativo estadual de promoção da integridade e do respeito no serviço público. Com base na articulação entre esses dois diplomas normativos e os princípios gerais de ética no serviço público, assinale a alternativa correta.

A) O Código de Ética Profissional aprovado pelo Decreto Estadual nº 33.094/2023 e a Lei Estadual nº 11.902/2024 regulam matérias completamente distintas e independentes, sem qualquer relação entre si, pois o Código de Ética trata de conduta funcional geral e a lei trata exclusivamente de relações hierárquicas.

B) A prática de assédio moral ou sexual por servidor público civil do Poder Executivo Estadual do RN pode configurar, simultaneamente, violação ao Código de Ética Profissional aprovado pelo Decreto Estadual nº 33.094/2023 e às disposições da Lei Estadual nº 11.902/2024, sem prejuízo das demais esferas de responsabilização.

C) O Decreto Estadual nº 33.094/2023 revogou tacitamente todas as normas anteriores sobre conduta ética no serviço público estadual, inclusive as disposições da Lei Estadual nº 11.902/2024, por ser norma mais recente e de mesma hierarquia.

D) A Lei Estadual nº 11.902/2024, por ser lei em sentido formal, prevalece hierarquicamente sobre o Decreto Estadual nº 33.094/2023 em qualquer situação de aparente conflito, podendo o servidor público ignorar as disposições do

Decreto sempre que entender que a lei não as contempla expressamente.

E) A aplicação conjunta do Código de Ética Profissional e da Lei Estadual nº 11.902/2024 é vedada no âmbito de um mesmo procedimento apuratório, pois a simultaneidade de fundamentos normativos distintos violaria o princípio do *non bis in idem* no direito administrativo disciplinar.

DIREITO CONSTITUCIONAL

26. Sobre a vedação ao retrocesso e a proteção dos direitos fundamentais sociais, no âmbito da teoria constitucional, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da proibição do retrocesso social impede que o legislador infraconstitucional reduza o nível de concretização de direitos fundamentais sociais já alcançado, sem a devida compensação ou justificativa constitucionalmente adequada.

B) A teoria da reserva do possível autoriza o Estado a deixar de implementar qualquer direito social, independentemente de comprovação da efetiva limitação orçamentária.

C) O mínimo existencial, segundo a doutrina majoritária, não pode ser invocado como parâmetro para controle judicial de políticas públicas relacionadas a direitos sociais.

D) A proibição do retrocesso social aplica-se exclusivamente aos direitos sociais previstos expressamente no art. 6º da Constituição Federal, não se estendendo a outros direitos fundamentais.

E) Os direitos sociais, por dependerem de prestações positivas do Estado, não podem ser objeto de controle judicial em nenhuma

hipótese, ainda que comprovada omissão estatal injustificada.

27. Sobre o instituto da desapropriação e suas modalidades previstas na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A desapropriação para fins de reforma agrária incidirá sobre a propriedade produtiva, ainda que cumpridos os requisitos de produtividade estabelecidos em lei.

B) Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária.

C) A desapropriação de imóvel urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado será sempre indenizada previamente em dinheiro, sendo vedada qualquer outra forma de pagamento.

D) São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária, sem qualquer ressalva.

E) Compete exclusivamente aos Estados-membros a desapropriação para fins de reforma agrária, sendo vedada a atuação da União nessa matéria.

28. A respeito da política urbana, prevista nos arts. 182 e 183 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A política de desenvolvimento urbano será executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tendo por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

B) O plano diretor é facultativo para Municípios com mais de vinte mil habitantes, sendo instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana apenas para as metrópoles.

C) Aquele que possuir como sua área urbana de até cento e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, ainda que seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

D) Os imóveis públicos podem ser adquiridos por usucapião especial urbana, desde que cumpridos os requisitos de posse, área e finalidade previstos no art. 183 da Constituição Federal.

E) A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade definidas exclusivamente pela legislação federal.

29. Sobre a Defensoria Pública, prevista no art. 134 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados.

B) São princípios institucionais da Defensoria Pública a hierarquia, a subordinação administrativa ao Poder Executivo e a unicidade de atuação em todo o território nacional.

C) A Defensoria Pública não possui legitimidade para propositura de ação civil

pública, sendo essa atribuição exclusiva do Ministério Público.

D) Aos membros da Defensoria Pública é vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais, sendo-lhes assegurada estabilidade apenas após dez anos de exercício, mediante avaliação de desempenho.

E) Compete exclusivamente à União manter Defensoria Pública, sendo vedada sua criação no âmbito dos Estados-membros.

30. Em relação à advocacia pública, prevista nos arts. 131 e 132 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A Advocacia-Geral da União é o órgão que representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

B) Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal são organizados em carreira, à qual se exige o ingresso mediante indicação do Governador, dispensado o concurso público.

C) Compete à Advocacia-Geral da União representar judicialmente os Estados-membros nas causas em que a União for parte interessada.

D) O Advogado-Geral da União é livremente nomeado pelo Presidente da República entre cidadãos com mais de trinta e cinco anos, de notório saber jurídico e reputação ilibada, dispensada qualquer outra exigência.

E) A advocacia pública estadual não constitui função essencial à Justiça, integrando a estrutura do Poder Judiciário estadual.

31. Sobre a organização da Justiça do Trabalho, prevista no art. 111 e seguintes da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) São órgãos da Justiça do Trabalho o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho.

B) Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar exclusivamente as ações oriundas da relação de emprego, sendo vedada sua competência para outras relações de trabalho.

C) Os Ministros do Tribunal Superior do Trabalho serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de quarenta anos, sem necessidade de aprovação pelo Senado Federal.

D) Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas a benefícios previdenciários, quando o pedido envolver acidente de trabalho.

E) Não compete à Justiça do Trabalho a execução, de ofício, das contribuições sociais decorrentes das sentenças que proferir.

32. Sobre a competência da Justiça Federal, prevista no art. 109 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

B) Compete à Justiça Federal processar e julgar todos os crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse de sociedade de economia mista federal, sem qualquer ressalva.

C) Compete aos juízes federais processar e julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, exceto as contravenções penais, que permanecem sob competência da Justiça Estadual.

D) Os juízes federais não possuem competência para o processamento e julgamento de habeas corpus, em razão da especialidade dessa via constitucional, restrita à Justiça Estadual.

E) As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município são sempre da competência da Justiça Federal, sem qualquer exceção.

33. A respeito do habeas corpus como remédio constitucional aplicável em favor de servidores da Polícia Penal e demais agentes de segurança pública, considerando sua natureza e abrangência, assinale a alternativa correta.

A) O habeas corpus é cabível exclusivamente para reverter prisões já efetivadas, não sendo admissível em caráter preventivo.

B) O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de terceiro, bem como pelo Ministério Público, não exigindo capacidade postulatória especial, em razão de sua natureza de garantia fundamental.

C) Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade, ainda que subsistam efeitos lesivos à liberdade de locomoção do paciente.

D) O habeas corpus é o remédio adequado para a obtenção de informações pessoais constantes de banco de dados de órgão público.

E) O habeas corpus, por força de disposição constitucional expressa, somente pode ser concedido por decisão colegiada de

Tribunal, sendo vedada a concessão monocrática por relator.

34. Sobre o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, previstos nos arts. 89 e 91 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, sendo dele integrantes, entre outros, o Vice-Presidente da República e os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

B) O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta exclusivo para deliberação sobre questões orçamentárias, não possuindo atribuições relacionadas à soberania nacional ou à defesa do Estado democrático.

C) Compete ao Conselho da República opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal, sendo suas manifestações de caráter vinculante para o Presidente da República.

D) O Conselho de Defesa Nacional é presidido pelo Vice-Presidente da República, na ausência eventual do Presidente da República.

E) Integram o Conselho de Defesa Nacional, exclusivamente, os Ministros militares, sendo vedada a participação de Ministros de áreas civis.

35. Sobre a comunicação social, prevista nos arts. 220 a 224 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto na Constituição Federal.

B) Compete ao Poder Executivo federal exercer censura prévia de natureza

política, ideológica e artística sobre os meios de comunicação social, em situações de grave perturbação da ordem pública.

C) Os meios de comunicação social não podem, em nenhuma hipótese, ser objeto de monopólio ou oligopólio, sendo tal vedação absoluta e autoaplicável, independentemente de regulamentação infraconstitucional.

D) A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão não atenderão a quaisquer finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, em razão do princípio da liberdade de programação.

E) Compete exclusivamente à União outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, sendo vedada qualquer participação do Congresso Nacional nesse processo.

DIREITO ADMINISTRATIVO

36. Sobre o regime jurídico-administrativo e a relação entre os princípios da legalidade e da juridicidade, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da legalidade, em sua concepção clássica aplicada à Administração Pública, exige que toda atuação administrativa encontre fundamento expresso em lei formal, sendo vedado à Administração agir com base em princípios constitucionais diretamente, sem lei ordinária que os regule.

B) A juridicidade administrativa é concepção mais ampla que a legalidade estrita, pois admite que a Administração Pública atue com fundamento não apenas em lei formal, mas também em princípios constitucionais, em normas regulamentares e em outros atos

normativos que integram o ordenamento jurídico.

C) O princípio da legalidade aplicado à Administração Pública tem o mesmo conteúdo que o princípio da reserva legal aplicado ao direito penal, pois em ambos os casos exige-se lei formal prévia para qualquer atuação do Estado que possa afetar os direitos dos cidadãos.

D) A vinculação positiva da Administração Pública à lei significa que o agente público pode praticar todo ato que não seja expressamente proibido pelo ordenamento jurídico, desde que a prática do ato seja compatível com os fins institucionais do órgão ou entidade a que pertence.

E) O princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, impede que a Administração Pública pratique atos com base em conceitos jurídicos indeterminados, pois a utilização desses conceitos conferiria ao agente público margem de subjetividade incompatível com o regime de legalidade estrita.

37. Acerca da intervenção do Estado na propriedade privada, suas modalidades e pressupostos, assinale a alternativa correta.

A) A desapropriação por utilidade pública e a desapropriação por necessidade pública distinguem-se pela urgência: na necessidade pública, a intervenção é imposterável; na utilidade pública, a intervenção é conveniente, mas não urgente, podendo ser planejada com maior antecedência pela Administração.

B) A servidão administrativa é direito real público que incide sobre bem imóvel de particular para permitir o uso pela Administração Pública em benefício de um serviço público ou de um bem dominical,

sendo instituída por acordo ou por sentença judicial, e gerando direito à indenização apenas quando causar dano efetivo ao proprietário.

C) A requisição administrativa é intervenção restritiva na propriedade privada, de caráter temporário, que se funda em situação de perigo público iminente, podendo recair sobre bens móveis, imóveis e serviços, sendo sempre remunerada previamente ao proprietário pelo uso do bem ou serviço requisitado.

D) A desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, prevista no art. 184 da Constituição Federal, é paga mediante indenização prévia e justa em títulos da dívida agrária, resgatáveis no prazo de até 20 (vinte) anos a partir do segundo ano de emissão, sendo todas as parcelas indenizatórias — inclusive as referentes a benfeitorias de qualquer natureza — obrigatoriamente pagas por esse mesmo instrumento, vedado o pagamento em dinheiro.

E) O tombamento é modalidade de intervenção restritiva na propriedade privada que impõe ao proprietário a obrigação de preservar o bem tombado, podendo abranger bens móveis e imóveis, públicos e privados, e gerando para o proprietário direito à indenização proporcional à restrição imposta, independentemente de comprovação de prejuízo efetivo.

38. Sobre o processo administrativo federal regido pela Lei Federal nº 9.784/1999, assinale a alternativa correta.

A) A Lei nº 9.784/1999 aplica-se aos processos administrativos no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta, sendo admitida sua aplicação subsidiária aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não possuam

legislação própria de processo administrativo.

B) O princípio do informalismo, adotado pela Lei nº 9.784/1999, implica que os processos administrativos federais prescindem de qualquer formalidade procedimental, sendo vedada a exigência de forma escrita ou de documentação por parte da Administração no recebimento de requerimentos dos administrados.

C) Os prazos fixados para a Administração na Lei nº 9.784/1999 são denominados próprios, de modo que seu descumprimento gera nulidade automática dos atos praticados após o vencimento, independentemente da existência de prejuízo ao administrado ou ao interesse público.

D) O direito de a Administração anular seus próprios atos, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999, pode ser exercido a qualquer tempo quando o ato viciado tiver causado efeitos favoráveis ao destinatário de má-fé, sendo o prazo decadencial de 5 (cinco) anos contado apenas a partir do momento em que a Administração tiver tomado ciência inequívoca do vício.

E) A Lei nº 9.784/1999 veda expressamente a utilização de meios eletrônicos na tramitação dos processos administrativos federais, exigindo que todos os atos e documentos processuais sejam produzidos, autuados e arquivados em meio físico, em razão da necessidade de segurança jurídica e autenticidade dos documentos públicos.

39. Sobre os poderes da Administração Pública e seus limites, com ênfase no poder regulamentar e no poder disciplinar, assinale a alternativa correta.

A) O poder regulamentar autônomo, previsto no art. 84, VI, da Constituição Federal, permite ao Presidente da

República, mediante decreto, dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Federal quando não implicar aumento de despesa ou criação e extinção de órgãos públicos, podendo também extinguir cargos ou funções públicas vagos por esse instrumento.

B) Os regulamentos executivos expedidos pelo Chefe do Poder Executivo no exercício do poder regulamentar podem inovar na ordem jurídica criando direitos e obrigações não previstos em lei, desde que a inovação seja necessária para garantir a fiel execução da lei regulamentada e seja compatível com os princípios constitucionais aplicáveis.

C) O poder disciplinar exercido pela Administração Pública abrange exclusivamente os servidores públicos estatutários integrantes de seus quadros, não alcançando os empregados públicos celetistas, que se sujeitam ao poder punitivo da Justiça do Trabalho, e tampouco os particulares que com ela contratam.

D) A avocação de competência, manifestação do poder hierárquico, permite que a autoridade superior chame a si a prática de ato atribuído a subordinado, podendo ser exercida em caráter permanente sempre que a autoridade superior entender conveniente a centralização das decisões, independentemente de justificativa formal, desde que dentro de sua área de competência.

E) O poder de polícia e o poder disciplinar são manifestações do poder de coerção estatal com idênticos fundamentos jurídicos, pois ambos visam sancionar comportamentos contrários ao interesse público, diferenciando-se apenas quanto à natureza da sanção aplicável —

administrativa no poder disciplinar e pecuniária no poder de polícia.

40. Acerca da responsabilidade civil dos agentes públicos e do direito de regresso do Estado, assinale a alternativa correta.

A) O agente público que causar dano ao particular no exercício de suas funções responde diretamente perante a vítima, que pode acionar tanto o Estado quanto o agente pessoalmente na mesma ação, em litisconsórcio passivo necessário, para obter a reparação do dano sofrido.

B) O direito de regresso do Estado em face do agente público que causou o dano é imprescritível, pois decorre do princípio da moralidade e da obrigação de reparar o prejuízo causado ao erário, não estando sujeito a qualquer prazo prescricional.

C) A responsabilidade pessoal do agente público perante o Estado, no âmbito do direito de regresso, pressupõe a comprovação de dolo ou culpa do agente, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, não bastando a simples condenação do Estado ao pagamento de indenização para fundamentar a ação regressiva.

D) O Estado não pode exercer o direito de regresso contra o agente público aposentado que tiver causado dano ao particular durante o exercício do cargo, pois a aposentadoria extingue o vínculo funcional e, com ele, a responsabilidade do ex-servidor perante a Administração pelos atos praticados na função.

E) A responsabilidade civil pessoal do agente público decorre exclusivamente de atos comissivos praticados com abuso de poder, não sendo cabível a ação regressiva do Estado em face do agente por danos decorrentes de omissão funcional, ainda que dolosa, pois a omissão não caracteriza conduta pessoal imputável ao servidor.

41. Com base na Lei Anticorrupção (Lei Federal nº 12.846/2013) e na Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), sobre os instrumentos de combate à corrupção no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a alternativa correta.

A) A Lei nº 12.846/2013 e a Lei nº 8.429/1992 regulam situações idênticas, sendo a aplicação de uma delas suficiente para sancionar qualquer ato lesivo à Administração Pública, vedada a aplicação simultânea de ambas ao mesmo fato em razão do princípio do non bis in idem.

B) O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), previsto na Lei nº 12.846/2013, reúne e dá publicidade às sanções aplicadas pelos órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas de governo com base na lei, incluindo as sanções de multa e de publicação extraordinária da decisão condenatória, bem como as declarações de inidoneidade.

C) A responsabilização da pessoa jurídica nos termos da Lei nº 12.846/2013 exige a comprovação de que os atos lesivos foram praticados por seus dirigentes ou administradores com conhecimento e aprovação da empresa, afastando-se a responsabilidade objetiva quando o ato lesivo for praticado por empregado de nível hierárquico inferior sem autorização expressa da direção.

D) O processo administrativo de responsabilização (PAR) previsto na Lei nº 12.846/2013 deve ser instaurado e conduzido pela autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, não podendo ser delegada a condução do processo a autoridade de hierarquia inferior.

E) A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 14 da Lei nº 12.846/2013, pode ser decretada judicialmente quando a personalidade jurídica for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à Administração Pública, na forma prevista no art. 50 do Código Civil, não alcançando, contudo, as sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas, que respondem solidariamente apenas nas hipóteses do art. 4º da lei.

42. Sobre os serviços públicos e a delegação a particulares, com base na Lei Federal nº 8.987/1995 e na legislação correlata, assinale a alternativa correta.

A) Na concessão de serviço público, o concessionário assume os riscos do negócio por sua conta e risco, sendo vedada qualquer forma de compartilhamento de riscos entre o poder concedente e o concessionário, pois a assunção integral dos riscos pelo particular é elemento essencial da concessão que a distingue das demais formas de prestação de serviços públicos.

B) A subconcessão, modalidade pela qual o concessionário transfere a terceiro a execução de parte do objeto da concessão, é admitida na Lei nº 8.987/1995 desde que autorizada pelo poder concedente e prevista no contrato de concessão, sendo o subconcessionário responsável perante o concessionário pelos serviços que lhe forem delegados.

C) A intervenção do poder concedente na concessão de serviço público, prevista no art. 32 da Lei nº 8.987/1995, é medida definitiva que tem por objetivo a retomada do serviço público pelo Estado em razão de descumprimento de cláusula contratual pelo concessionário, produzindo os mesmos efeitos jurídicos que a caducidade.

D) O usuário de serviço público delegado tem o direito de exigir do concessionário a prestação do serviço adequado, podendo acionar o poder concedente diretamente caso o concessionário não atenda às suas reclamações, em razão da responsabilidade subsidiária do poder concedente pela qualidade do serviço prestado.

E) Nos contratos de parceria público-privada (PPP) na modalidade concessão patrocinada, o poder público paga ao parceiro privado uma contraprestação adicional à tarifa cobrada dos usuários, enquanto na modalidade concessão administrativa o poder público é o único remunerador do parceiro privado e a tarifa pode ser cobrada dos usuários apenas como fonte de custeio complementar, sem caráter remuneratório direto ao parceiro privado.

43. Acerca do controle interno e externo da Administração Pública e dos instrumentos constitucionais de controle, assinale a alternativa correta.

A) A ação popular, prevista no art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal, pode ser proposta por qualquer cidadão para anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, sendo o autor isento do pagamento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé.

B) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados, nos termos do art. 5º, LXX, da Constituição Federal.

C) A ação civil pública, instrumento de controle judicial da Administração Pública, pode ser proposta exclusivamente pelo Ministério Público para a tutela dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, sendo vedada a sua propositura por outros legitimados, como associações civis e órgãos públicos com atribuição específica.

D) O controle exercido pelo Poder Legislativo sobre a Administração Pública pode ser político, financeiro ou jurisdicional, sendo o controle jurisdicional exercido pelo Senado Federal no julgamento do Presidente da República por crime de responsabilidade, com o auxílio técnico do Tribunal de Contas da União.

E) A sindicância administrativa é procedimento investigatório mais célere que o processo administrativo disciplinar, podendo resultar na aplicação de penalidade de suspensão de até 90 (noventa) dias ao servidor, ou na instauração de processo administrativo disciplinar quando a infração apurada for de maior gravidade, nos termos da Lei nº 8.112/1990.

44. Sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e os limites de gastos com pessoal, assinale a alternativa correta.

A) A despesa total com pessoal de cada ente da Federação não poderá exceder o percentual de 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida, sendo esse limite aplicável a cada Poder de forma individualizada, de modo que cada Poder deve observar o percentual de 60% de forma autônoma e independente dos demais.

B) Nos termos da LRF, considera-se receita corrente líquida o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais,

industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidas as transferências constitucionais e legais.

C) O ente que ultrapassar os limites de despesa com pessoal previstos na LRF deverá eliminar o excesso nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço eliminado no primeiro quadrimestre, adotando medidas como a redução de cargos em comissão e funções de confiança e a exoneração de servidores não estáveis.

D) A LRF veda, durante o período em que a despesa total com pessoal exceder os limites estabelecidos, a concessão de vantagens, aumentos de remuneração e a criação de cargos, empregos ou funções, bem como a contratação de hora extra, exceto para as situações previstas na própria lei como exceções expressas, nos termos do art. 22, parágrafo único, da LRF.

E) A repartição dos limites globais de gastos com pessoal entre os Poderes é uniforme para todos os entes da Federação, sendo definida diretamente pela LRF de forma idêntica para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em razão do caráter nacional das normas de responsabilidade fiscal.

45. Analise as afirmativas a seguir sobre as autarquias e suas características no ordenamento jurídico brasileiro.

I. As autarquias são criadas por lei específica, possuem personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios e são dotadas de autonomia administrativa e financeira, sendo responsáveis pelos atos que praticam, com possibilidade de serem demandadas judicialmente em nome próprio.

II. Os bens das autarquias são considerados bens públicos para todos os fins de direito,

sendo impenhoráveis, imprescritíveis e sujeitos ao regime de precatório para a execução de suas dívidas, conforme o art. 100 da Constituição Federal.

III. As autarquias de regime especial, como as agências reguladoras, distinguem-se das autarquias comuns exclusivamente pela estabilidade de seus dirigentes durante o mandato fixo, sendo idêntico em todos os demais aspectos o regime jurídico aplicável a ambas as categorias.

IV. As autarquias submetem-se ao controle interno exercido pelo Ministério ou órgão ao qual são vinculadas — chamado de tutela ou controle finalístico —, que abrange a verificação do cumprimento dos objetivos definidos na lei instituidora, sem que a entidade supervisora possa interferir na gestão cotidiana da autarquia nem avocar competências que lhe são próprias.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e II.
- B) I, II e IV.
- C) II e III.
- D) I, III e IV.
- E) III e IV.

DIREITOS HUMANOS

46. A historicidade é uma das características dos direitos humanos reconhecidas pela doutrina. Sobre essa característica, assinale a alternativa correta.

- A) A historicidade indica que os direitos humanos são imutáveis e definitivos, não podendo ser alterados ou ampliados após seu reconhecimento formal pelos Estados.
- B) A historicidade significa que apenas os direitos reconhecidos historicamente em cada país integram o catálogo de direitos

humanos, vedado o reconhecimento de novos direitos por tratados internacionais.

C) A historicidade é característica que decorre da universalidade dos direitos humanos, significando que todos os seres humanos, em qualquer momento histórico, titularizam exatamente os mesmos direitos.

D) A historicidade indica que os direitos humanos são construídos progressivamente ao longo do tempo, em resposta às demandas e conquistas sociais de cada época, podendo ser ampliados conforme as necessidades históricas.

E) A historicidade implica que apenas os direitos previstos expressamente na Constituição Federal possuem proteção efetiva, sendo os demais meras declarações programáticas sem força vinculante.

47. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos prevê mecanismos de urgência para situações graves. Sobre as medidas provisórias da Corte Interamericana e as medidas cautelares da Comissão Interamericana, assinale a alternativa correta.

A) As medidas provisórias são recomendações não vinculantes emitidas pela Comissão Interamericana, enquanto as medidas cautelares são ordens vinculantes expedidas pela Corte Interamericana.

B) As medidas provisórias podem ser ordenadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em casos de extrema gravidade e urgência, para evitar danos irreparáveis às pessoas, nos termos do artigo 63, § 2º, da Convenção Americana.

C) As medidas cautelares somente podem ser requeridas por Estados-partes da Convenção Americana, não sendo admitida sua solicitação por indivíduos ou organizações não governamentais.

D) As medidas provisórias da Corte e as medidas cautelares da Comissão têm idêntica natureza jurídica e os mesmos efeitos vinculantes para os Estados.

E) A Comissão Interamericana somente pode conceder medidas cautelares após o encerramento do processo de admissibilidade da petição individual correspondente.

48. A assistência social, prevista nos artigos 203 e 204 da Constituição Federal de 1988, integra o sistema de seguridade social. Com base nesses dispositivos, assinale a alternativa correta.

A) A assistência social é direito condicionado à prévia contribuição do beneficiário à seguridade social, diferenciando-se da previdência social apenas pela forma de cálculo dos benefícios.

B) As ações governamentais na área da assistência social são financiadas exclusivamente por contribuições dos empregadores, não admitindo recursos do orçamento da seguridade social.

C) A Constituição Federal prevê que a organização da assistência social observará a descentralização político-administrativa e a participação da população por meio de organizações representativas na formulação e no controle das ações, nos termos do artigo 204.

D) A Constituição Federal não prevê como objetivo da assistência social a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.

E) A assistência social é prestada exclusivamente por órgãos públicos, vedada a participação de entidades beneficentes e organizações da sociedade civil.

49. A Convenção Americana de Direitos Humanos prevê garantias judiciais e direito à proteção judicial nos artigos 8º e 25. Com base nesses dispositivos, assinale a alternativa correta.

A) O artigo 8º da Convenção Americana assegura às pessoas apenas o direito de ser ouvidas por um juiz competente, não prevendo garantias como a presunção de inocência ou o direito à defesa.

B) A Convenção Americana prevê que o direito às garantias judiciais pode ser suspenso pelos Estados-partes em qualquer situação de emergência, desde que a suspensão seja comunicada aos demais Estados-partes.

C) O artigo 8º da Convenção Americana restringe suas garantias aos processos de natureza penal, não se aplicando a processos de natureza civil, trabalhista ou administrativa.

D) A Convenção Americana não prevê o direito do acusado de ser assistido por defensor de sua escolha, deixando essa matéria para a legislação interna de cada Estado-parte.

E) O artigo 25 da Convenção Americana assegura a toda pessoa o direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela própria Convenção, mesmo quando praticados por agentes no exercício de funções oficiais.

50. A Lei nº 9.455/1997 define os crimes de tortura e estabelece disposições específicas sobre penas e efeitos da condenação. Com base nessa lei, assinale a alternativa correta.

A) A Lei nº 9.455/1997 prevê que o crime de tortura praticado por agente público é punido com pena idêntica à do particular

que pratique a mesma conduta, sem qualquer causa de aumento de pena.

B) A Lei nº 9.455/1997 prevê que a pena do crime de tortura é aumentada de um sexto até um terço quando o crime é praticado contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de sessenta anos.

C) A condenação pelo crime de tortura acarreta a perda do cargo ou função pública e a interdição para seu exercício pelo prazo igual ao da pena aplicada.

D) A Lei nº 9.455/1997 prevê que o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça, anistia e indulto, nos termos expressos do § 6º do artigo 1º.

E) Nos termos da Lei nº 9.455/1997, o crime de tortura admite a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos quando presentes os requisitos gerais do Código Penal.

51. Os direitos humanos das mulheres privadas de liberdade são protegidos por normas nacionais e internacionais específicas. Com base nas Regras de Bangkok (2010) e na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), assinale a alternativa correta.

A) As Regras de Bangkok recomendam que, para mulheres gestantes e com filhos dependentes, sejam privilegiadas, sempre que possível, medidas não privativas de liberdade, levando em conta o superior interesse das crianças.

B) A Lei de Execução Penal, em sua redação original de 1984, já previa seção específica sobre mulheres encarceradas e filhos das presas, sem necessidade de alterações legislativas posteriores.

C) As Regras de Bangkok estabelecem que as mulheres presas devem ser submetidas às mesmas rotinas de busca pessoal aplicadas aos homens, em respeito ao

princípio da igualdade formal de tratamento.

D) A Lei de Execução Penal veda expressamente que mulheres grávidas cumpram pena em regime fechado, determinando a conversão automática para prisão domiciliar durante a gestação.

E) As Regras de Bangkok têm natureza jurídica de tratado internacional vinculante, sendo de cumprimento obrigatório imediato para todos os Estados-membros da ONU, independentemente de ratificação.

52. A Constituição Federal de 1988 consagra direitos e garantias fundamentais que se aplicam também ao processo administrativo disciplinar. Com base no artigo 5º da Constituição Federal e na jurisprudência do STF, assinale a alternativa correta.

A) O princípio do devido processo legal não se aplica aos processos administrativos, sendo exclusivo das demandas judiciais.

B) A garantia do contraditório e da ampla defesa não alcança os servidores públicos submetidos a processo administrativo disciplinar, matéria regulada exclusivamente pelo estatuto funcional.

C) O STF consolidou entendimento de que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição Federal, conforme a Súmula Vinculante nº 5.

D) A Constituição Federal veda a utilização de provas obtidas por meios ilícitos apenas no processo penal, admitindo seu uso no processo administrativo disciplinar quando necessárias à apuração de falta grave.

E) O princípio da presunção de inocência é restrito ao processo penal, não se irradiando para o processo administrativo

disciplinar, segundo entendimento consolidado do STF.

53. A proteção dos direitos humanos dos povos indígenas é assegurada por normas constitucionais e internacionais. Com base na Constituição Federal de 1988 e na Convenção nº 169 da OIT, assinale a alternativa correta.

A) A Constituição Federal de 1988 não reconhece aos índios organização social, costumes, línguas, crenças e tradições próprias, sendo o Estado responsável por promover sua assimilação à cultura nacional.

B) A Convenção nº 169 da OIT prevê o direito à consulta prévia, livre e informada dos povos indígenas sempre que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente.

C) A Constituição Federal de 1988 prevê que as terras indígenas são de propriedade das comunidades indígenas, que podem aliená-las mediante autorização do Congresso Nacional.

D) A Convenção nº 169 da OIT determina que os povos indígenas têm direito de veto absoluto sobre qualquer decisão governamental que possa afetá-los, podendo bloquear definitivamente projetos de infraestrutura em seus territórios.

E) A Constituição Federal prevê que os recursos hídricos e a lavra de riquezas minerais em terras indígenas podem ser explorados pelas comunidades indígenas independentemente de autorização governamental.

54. A execução da pena privativa de liberdade deve observar normas de direitos humanos quanto às condições materiais do encarceramento. Com base nas Regras de Mandela e nas decisões do STF sobre o tema, assinale a alternativa correta.

A) As Regras de Mandela estabelecem que a superlotação carcerária é situação permitida desde que os presos disponham de alimentação e atendimento médico básicos, não configurando tratamento desumano.

B) O STF decidiu que é vedada a concessão de indenização por danos morais ao preso submetido a condições degradantes de encarceramento, por ser a privação de liberdade suficiente restrição de direitos.

C) As Regras de Mandela não estabelecem parâmetros mínimos de espaço físico por preso, deixando essa questão à discricionariedade de cada Estado.

D) Na ADPF 347, o STF reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, caracterizado pela violação massiva e sistemática de direitos fundamentais dos presos, determinando medidas estruturais para sua superação.

E) O STF reconheceu que a responsabilidade civil do Estado por morte de preso sob sua custódia é subjetiva, dependendo da comprovação de dolo ou culpa do agente público causador do dano.

55. O direito internacional dos direitos humanos reconhece a proteção específica das pessoas migrantes e apátridas. Com base na Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017) e nos instrumentos internacionais aplicáveis, assinale a alternativa correta.

A) A Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017) adota política migratória baseada na segurança nacional como valor prioritário, privilegiando o controle de fronteiras em detrimento dos direitos dos migrantes.

B) A Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954 não foi ratificada pelo Brasil, razão pela qual os apátridas no território brasileiro não possuem proteção jurídica formal pelo direito interno.

C) A Lei de Migração prevê que o migrante em situação irregular pode ser deportado imediatamente, sem direito a contraditório ou à assistência consular, em razão da irregularidade de sua condição migratória.

D) A Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954 define como apátrida a pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum Estado, segundo a sua legislação, e assegura-lhe direitos idênticos em todos os aspectos aos previstos para os refugiados pela Convenção de 1951.

E) A Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017) veda expressamente a criminalização da migração e assegura aos migrantes, em situação regular ou irregular, o acesso a serviços públicos, educação, saúde, assistência jurídica e trabalho, entre outros direitos.

EXECUÇÃO PENAL

56. A Lei de Execução Penal disciplina os órgãos responsáveis pela execução penal. De acordo com o art. 61 da Lei nº 7.210/1984, com a redação dada pela Lei nº 12.313/2010, assinale a alternativa que apresenta corretamente o rol dos órgãos da execução penal.

A) São órgãos da execução penal: o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; o Juízo da Execução; o Ministério Público; o Conselho Penitenciário; os Departamentos Penitenciários; o Patronato; o Conselho da Comunidade e a Ordem dos Advogados do Brasil.

B) São órgãos da execução penal: o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; o Juízo da Execução; o Ministério Público; o Conselho Penitenciário; os Departamentos Penitenciários; o Patronato e o Conselho da Comunidade.

C) São órgãos da execução penal: o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; o Juízo da Execução; o Ministério Público; o Conselho Penitenciário; os Departamentos Penitenciários; o Patronato; o Conselho da Comunidade e a Defensoria Pública.

D) São órgãos da execução penal: o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; o Juízo da Execução; o Ministério Público; a Defensoria Pública; o Conselho Penitenciário; os Departamentos Penitenciários; o Patronato e o Conselho da Comunidade.

E) São órgãos da execução penal: o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; o Juízo da Execução; o Ministério Público; o Conselho Penitenciário; os Departamentos Penitenciários e o Patronato, sendo o Conselho da Comunidade e a Defensoria Pública órgãos auxiliares e não integrantes do rol do art. 61 da LEP.

57. A Lei de Execução Penal regula as normas disciplinares nos estabelecimentos penais. De acordo com o art. 44 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta sobre as fontes das normas disciplinares.

A) A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho; as normas disciplinares serão estabelecidas exclusivamente em lei federal, sendo vedada sua regulamentação por lei estadual ou distrital.

B) A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho; as faltas disciplinares graves são definidas pela LEP, sendo as médias e leves estabelecidas na legislação local.

C) A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho; todas as faltas disciplinares — graves, médias e leves — são definidas exclusivamente pela Lei de Execução Penal federal.

D) A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho; as normas disciplinares são estabelecidas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, de forma vinculante a todos os estados.

E) A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho; cabe ao juiz da execução estabelecer, em cada caso, as normas disciplinares aplicáveis ao condenado, com base nos critérios de individualização da pena.

58. A Lei de Execução Penal regula a execução da pena privativa de liberdade no regime semiaberto. De acordo com o art. 35 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta sobre as condições do regime semiaberto.

A) O condenado sujeito ao regime semiaberto poderá ser alojado em aposento coletivo, observados os requisitos da LEP quanto à salubridade do ambiente; o trabalho será em comum durante o período diurno, podendo o condenado frequentar cursos supletivos

profissionalizantes, de instrução de 2º grau ou superior.

B) O condenado sujeito ao regime semiaberto poderá ser alojado em aposento coletivo, observados os requisitos da LEP quanto à salubridade do ambiente; o trabalho será em comum durante o período diurno, sendo vedada a frequência a cursos de instrução ou profissionalizantes fora do estabelecimento.

C) O condenado sujeito ao regime semiaberto será obrigatoriamente alojado em cela individual, com área mínima de 6,00 m²; o trabalho será em comum durante o período diurno, podendo o condenado frequentar cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de 2º grau ou superior.

D) O condenado sujeito ao regime semiaberto poderá ser alojado em aposento coletivo, observados os requisitos da LEP quanto à salubridade do ambiente; o trabalho poderá ser realizado no período noturno, a critério do diretor do estabelecimento, podendo o condenado frequentar cursos profissionalizantes.

E) O condenado sujeito ao regime semiaberto poderá ser alojado em aposento coletivo, observados os requisitos da LEP quanto à salubridade do ambiente; o trabalho será em comum durante o período diurno, sendo obrigatória a frequência a cursos de instrução de 2º grau ou superior como condição para a progressão de regime.

59. A remição pela leitura é prática regulamentada no âmbito da execução penal. De acordo com a Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça e com o art. 126 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir 1 (um) dia de pena a cada obra literária, científica ou filosófica lida, mediante elaboração de resenha comprobatória da leitura, até o limite de 12 (doze) obras por ano.

B) O condenado que cumpre pena em qualquer regime, inclusive o aberto, poderá remir 4 (quatro) dias de pena a cada obra literária, científica ou filosófica lida, mediante elaboração de resenha comprobatória da leitura, até o limite de 12 (doze) obras por ano.

C) O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir 4 (quatro) dias de pena a cada obra literária, científica ou filosófica lida, mediante elaboração de resenha comprobatória da leitura, até o limite de 12 (doze) obras por ano.

D) O condenado que cumpre pena em regime fechado poderá remir 4 (quatro) dias de pena a cada obra literária, científica ou filosófica lida, mediante elaboração de resenha comprobatória da leitura, sendo vedada a remição pela leitura no regime semiaberto.

E) O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir 4 (quatro) dias de pena a cada obra literária, científica ou filosófica lida, mediante elaboração de resenha comprobatória da leitura, até o limite de 4 (quatro) obras por mês.

60. A Lei de Execução Penal prevê normas sobre a perda dos dias remidos. De acordo com o art. 127 da Lei nº 7.210/1984, com a redação dada pela Lei nº 12.433/2011, assinale a alternativa correta.

A) Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

B) Em caso de falta grave, o juiz deverá revogar integralmente o tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

C) Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da decisão que declarar a falta grave.

D) Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/2 (metade) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

E) Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, sendo vedado o reinício da contagem antes do cumprimento de 30 (trinta) dias de isolamento.

61. A Lei de Execução Penal estabelece normas sobre a aplicação das sanções disciplinares. De acordo com o art. 57 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta sobre os critérios para a aplicação das sanções.

A) Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, sendo vedada a aplicação de sanção mais rigorosa

do que a prevista para a falta de mesma natureza.

B) Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão; nas faltas graves, a sanção não poderá ser aplicada sem prévia manifestação do Ministério Público.

C) Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta exclusivamente a natureza e as consequências do fato, sendo desconsiderados os motivos pessoais do faltoso e seu histórico disciplinar.

D) Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão; as sanções disciplinares somente poderão ser aplicadas pelo juiz da execução, após a conclusão do procedimento apuratório.

E) Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão; o isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 30 (trinta) dias, sendo o isolamento limitado a no máximo 30 (trinta) dias, nos termos do art. 58 da LEP.

62. A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou os percentuais de progressão de regime previstos no art. 112 da Lei nº 7.210/1984. Assinale a alternativa correta sobre os percentuais aplicáveis aos crimes hediondos e equiparados.

A) Para o condenado primário por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, é necessário o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena para a

progressão de regime, nos termos do art. 112, § 1º, da LEP.

B) Para o condenado reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, é necessário o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena para a progressão de regime, nos termos do art. 112, § 2º, da LEP.

C) Para o condenado primário por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, é necessário o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena para a progressão de regime, nos termos do art. 112, V, da LEP.

D) Para o condenado primário por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, é necessário o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena para a progressão de regime, nos termos do art. 112, § 1º, da LEP.

E) Para o condenado reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, é necessário o cumprimento de 80% (oitenta por cento) da pena para a progressão de regime, nos termos do art. 112, § 2º, da LEP.

63. A Lei de Execução Penal regula a atuação do Departamento Penitenciário Nacional. De acordo com o art. 72 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta sobre a natureza e as atribuições do DEPEN.

A) O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

B) O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão normativo da Política Penitenciária Nacional, sendo-lhe vedada a função de

apoio administrativo ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

C) O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, é órgão executivo e normativo da Política Penitenciária Nacional, com competência para expedir regulamentos penitenciários de alcance nacional vinculante.

D) O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão **consultivo** da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

E) O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo da Política Penitenciária Nacional, tendo como única atribuição a gestão e fiscalização dos estabelecimentos penais federais de segurança máxima.

64. A Lei de Execução Penal regula a execução das penas restritivas de direitos de prestação pecuniária e perda de bens e valores. De acordo com os arts. 45 e 45, §§ 1º a 3º, do Código Penal, aplicáveis à execução penal, assinale a alternativa correta.

A) A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos; o valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

B) A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a

1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos; o valor pago não será deduzido em nenhuma hipótese do montante de eventual condenação em ação de reparação civil.

C) A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou a seus dependentes, não podendo ser destinada a entidade pública ou privada com destinação social; o valor é fixado pelo juiz, não inferior a 2 (dois) salários mínimos nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.

D) A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, cujo valor terá como teto o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime, prevalecendo o **menor** valor.

E) A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a **180 (cento e oitenta)** salários mínimos; o valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

65. A Lei de Execução Penal regula os recursos cabíveis no âmbito da execução penal. De acordo com o art. 197 da Lei nº 7.210/1984 e com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Súmula nº 700), assinale a alternativa correta.

A) Das decisões proferidas pelo juiz da execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo, exceto nos casos expressamente previstos em lei; o recurso de agravo em execução penal segue o procedimento do recurso em sentido

estrito previsto no Código de Processo Penal.

B) Das decisões proferidas pelo juiz da execução caberá recurso de apelação, com efeito suspensivo, nos casos expressamente previstos na LEP e, nos demais casos, sem efeito suspensivo.

C) Das decisões proferidas pelo juiz da execução caberá recurso de agravo, com efeito suspensivo em todos os casos, devendo o tribunal apreciar o recurso no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

D) Das decisões proferidas pelo juiz da execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo, exceto nos casos expressamente previstos em lei; o agravo em execução não admite sustentação oral perante o tribunal, sendo julgado exclusivamente por memoriais escritos.

E) Das decisões proferidas pelo juiz da execução caberá recurso de agravo, com efeito suspensivo apenas nas hipóteses de concessão de livramento condicional, progressão de regime e saída temporária, sendo sem efeito suspensivo nos demais casos.

66. A Lei de Execução Penal disciplina as regras sobre convênios internacionais para cumprimento de pena. De acordo com o art. 86, § 2º, da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) O Brasil poderá celebrar convênios com países estrangeiros para a transferência de condenados, sendo que o cumprimento da pena se regerá pela lei **brasileira**, ainda que o condenado seja transferido ao exterior.

B) O Brasil poderá celebrar convênios com países estrangeiros para a transferência de condenados, sendo que, neste caso, a execução da pena se regerá pela lei do **Estado de cumprimento**.

C) O Brasil somente poderá celebrar convênios de transferência de condenados com países membros do Mercosul ou signatários de tratados multilaterais dos quais o Brasil seja parte.

D) O Brasil poderá celebrar convênios com países estrangeiros para a transferência de condenados; o condenado estrangeiro transferido ao exterior perde todos os direitos previstos na LEP, passando a ser regido exclusivamente pela lei do país de destino.

E) O Brasil poderá celebrar convênios com países estrangeiros para a transferência de condenados, desde que o condenado tenha cumprido, no mínimo, 1/3 (um terço) da pena no território nacional antes de ser transferido.

67. A Lei de Execução Penal prevê distinções entre o trabalho externo nos regimes fechado e semiaberto. De acordo com os arts. 35, 36 e 37 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) No regime fechado, o trabalho externo somente é admitido em serviços ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, com cautelas contra a fuga; no regime semiaberto, o trabalho externo é inerente ao próprio regime e admitido de forma mais ampla, sem exigência de fração mínima de pena para essa finalidade na LEP.

B) No regime fechado, o trabalho externo somente é admitido em serviços ou obras públicas e é condicionado ao cumprimento de 1/6 da pena e à aptidão, disciplina e responsabilidade; no regime semiaberto, o trabalho externo é admitido de forma mais ampla, podendo abranger entidades privadas, sem exigência de fração mínima de pena expressamente prevista na LEP para essa finalidade.

C) No regime fechado e no regime semiaberto, o trabalho externo é admitido nas mesmas condições, exigindo-se sempre o cumprimento mínimo de 1/6 da pena, a aptidão do condenado e autorização do juiz da execução.

D) No regime fechado, o trabalho externo somente é admitido em serviços ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, com cautelas contra a fuga; no regime semiaberto, o trabalho externo também é permitido, com as **mesmas** restrições aplicáveis ao regime fechado.

E) No regime fechado e no semiaberto, o trabalho externo é proibido, devendo o trabalho ser realizado exclusivamente dentro do estabelecimento penal; o trabalho externo somente é permitido no regime aberto.

68. A Lei de Execução Penal regula os incidentes de execução relativos à desinternação e cessação de periculosidade. De acordo com os arts. 184 e 185 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) Nos casos de internação, a desinternação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 (um) ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade.

B) Nos casos de internação, a desinternação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 (um) ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade; nos casos de tratamento ambulatorial, a liberação será igualmente condicional pelo prazo de 1 (um) ano.

C) Nos casos de internação, a desinternação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 2 (dois) anos, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade.

D) Nos casos de internação, a desinternação será condicional apenas quando determinada pelo juiz da execução, podendo ser incondicional quando concedida pelo Conselho Penitenciário mediante laudo pericial favorável.

E) Nos casos de internação, a desinternação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 (um) ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade; nos casos de tratamento ambulatorial, a liberação será condicional pelo prazo de **2 (dois) anos**.

69. A Lei de Execução Penal regula a execução da pena de interdição temporária de direitos de proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. De acordo com o art. 156 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) O cumprimento da pena de proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo, será fiscalizado mediante comunicação apenas ao órgão em que o condenado exercia atividade, sendo desnecessária comunicação ao Ministério Público.

B) O cumprimento da pena de proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo, será fiscalizado exclusivamente pela Corregedoria do órgão ao qual o condenado era vinculado, que apresentará relatório semestral ao juiz da execução.

C) O cumprimento da pena de proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo, será fiscalizado pelo Ministério Público, que poderá requerer ao juiz da execução a cassação do cargo ou mandato, independentemente da sentença penal.

D) O cumprimento da pena de proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo, depende de ato formal de demissão do servidor público condenado, a ser praticado pela autoridade administrativa competente, após comunicação do juiz da execução.

E) O cumprimento da pena de proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo, será declarado pelo juiz da execução ao titular da autoridade sobre o condenado, ao diretor do estabelecimento ou à autoridade competente, bem como ao órgão do Ministério Público.

70. A Lei de Execução Penal prevê normas sobre o uso da monitoração eletrônica na execução penal. De acordo com o art. 146-D da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta sobre as hipóteses de revogação da monitoração eletrônica.

A) A monitoração eletrônica poderá ser revogada quando o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou não admitir sua instalação; quando o acusado ou condenado cometer crime doloso; quando não for mais necessária, por circunstâncias supervenientes.

B) A monitoração eletrônica somente poderá ser revogada por decisão do juiz da execução após manifestação do Ministério Público, não podendo ser revogada de ofício pelo juiz.

C) A monitoração eletrônica não poderá ser revogada antes do término da pena ou do período de prova, salvo em caso de novo crime doloso praticado durante a sua vigência.

D) A monitoração eletrônica poderá ser revogada quando o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência; a revogação implica, obrigatoriamente, a regressão do condenado ao regime fechado.

E) A monitoração eletrônica poderá ser revogada quando o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou não admitir sua instalação; quando o acusado ou condenado cometer crime doloso; ou quando deixar de pagar as despesas de manutenção do equipamento eletrônico.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

71. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte dispõe sobre os princípios fundamentais do Estado e a forma de governo. Com base nessas disposições, assinale a alternativa correta.

A) O Estado do Rio Grande do Norte adota a forma republicana de governo e o sistema presidencialista, sendo o Governador eleito pelo povo e chefe do Poder Executivo.

B) O Estado do Rio Grande do Norte adota o sistema parlamentarista de governo, cabendo ao Governador funções protocolares e ao Chefe do Governo a direção da administração pública estadual.

C) A Constituição Estadual do RN prevê que o Estado pode optar livremente entre o sistema presidencialista e o parlamentarista, por deliberação da Assembleia Legislativa a cada mandato.

D) O Estado do Rio Grande do Norte não está sujeito aos princípios constitucionais sensíveis estabelecidos na CF/88, tendo

plena autonomia para adotar qualquer forma de governo.

E) A Constituição Estadual do RN não prevê o princípio republicano como fundamento da organização do Estado, adotando apenas os princípios federativo e democrático.

72. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre a responsabilidade do Policial Penal do Rio Grande do Norte por danos causados durante o exercício das funções, assinale a alternativa correta.

A) O Policial Penal do RN não responde pessoalmente por danos causados durante o exercício das funções, pois toda a responsabilidade recai sobre o Estado.

B) O Policial Penal do RN que causar dano a terceiro no exercício de suas funções responde pessoalmente quando agir com dolo ou culpa, podendo o Estado exercer ação regressiva contra ele após indenizar o lesado.

C) O Policial Penal do RN que causar dano ao preso durante escolta responde criminalmente de forma automática, independentemente da análise do dolo ou culpa na conduta.

D) A responsabilidade do Policial Penal do RN por danos causados durante o serviço é sempre solidária com a do Estado, sendo ambos obrigados a indenizar em partes iguais.

E) O Policial Penal do RN não pode ser responsabilizado pessoalmente por danos causados no estrito cumprimento do dever legal, mesmo que sua conduta tenha sido desproporcional.

73. A Emenda Constitucional nº 104/2019 trouxe importantes inovações para a estrutura de segurança pública nacional. Com base no art. 144 da CF/88 após a EC 104/2019, sobre os órgãos de segurança pública, analise as afirmativas:

I. A Polícia Federal destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, suas entidades autárquicas e empresas públicas.

II. As Polícias Rodoviária Federal e Ferroviária Federal são órgãos permanentes de segurança pública previstos no art. 144 da CF/88.

III. As Guardas Municipais integram o rol de órgãos de segurança pública do art. 144 da CF/88, com competência para o policiamento ostensivo urbano.

IV. Após a EC 104/2019, a Polícia Penal passou a integrar o rol de órgãos de segurança pública do art. 144 da CF/88.

Estão corretas apenas as afirmativas:

A) I e III.

B) I, II e IV.

C) II e III.

D) I e IV.

E) III e IV.

74. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre o provimento derivado de cargos públicos estaduais no Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A reversão é o retorno à atividade do servidor público que se encontra em disponibilidade remunerada, mediante ato discricionário do Governador, independentemente de interesse da administração.

B) O aproveitamento é o retorno à atividade do servidor público que se

encontra em disponibilidade, mediante sua nomeação para cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.

C) A promoção é forma de provimento derivado que consiste no retorno do servidor à atividade após ter se recuperado da limitação física ou mental que motivou sua readaptação anterior.

D) A reintegração é a modalidade de provimento pela qual o servidor estável cujo cargo tenha sido extinto fica aguardando novo aproveitamento, com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

E) A recondução é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado em virtude de demissão ilegal reconhecida por decisão judicial ou administrativa transitada em julgado.

75. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte dispõe sobre o processo de criação de leis estaduais. Sobre o processo legislativo estadual, assinale a alternativa correta.

A) O veto do Governador a projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa é irrevogável e definitivo, não podendo ser derrubado pelo Poder Legislativo em nenhuma hipótese.

B) O Governador poderá vetar o projeto de lei, no todo ou em parte, por inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público, devendo comunicar os motivos do veto à Assembleia Legislativa.

C) O veto parcial do Governador pode incidir sobre palavras isoladas de um artigo, desde que o veto seja fundamentado e comunicado à Assembleia Legislativa no prazo de 15 dias.

D) A Assembleia Legislativa do RN pode derrubar o veto do Governador por maioria

simples dos votos dos Deputados presentes na sessão, em votação aberta.

E) O projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa e não vetado pelo Governador no prazo legal é arquivado automaticamente, sem promulgação ou publicação.

76. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre as atribuições do Policial Penal do Rio Grande do Norte em situações de crise no estabelecimento penal, assinale a alternativa correta.

A) Em situação de rebelião ou motim, o Policial Penal do RN tem autorização para utilizar força letal de forma indiscriminada para restabelecer a ordem, sem necessidade de observar a proporcionalidade.

B) Em situações de crise no estabelecimento penal, como rebeliões e motins, o Policial Penal do RN deve agir conforme os protocolos institucionais estabelecidos, adotando medidas proporcionais para proteger a integridade de todos os envolvidos e comunicar imediatamente a autoridade competente.

C) Em caso de rebelião, o Policial Penal do RN deve abandonar o posto de serviço imediatamente para sua própria proteção, aguardando a chegada de reforços policiais externos antes de qualquer ação.

D) O Policial Penal do RN não tem atribuição para agir em situações de rebelião ou motim, devendo aguardar a chegada da Polícia Militar, que é a única força com competência para gestão de crises em estabelecimentos penais.

E) Em situações de crise, o Policial Penal do RN pode negociar diretamente com os presos a concessão de benefícios prisionais não autorizados em lei, como medida para encerrar a situação de risco.

77. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata do direito à moradia no âmbito estadual. Com base nessas disposições e nos dispositivos constitucionais federais aplicáveis, assinale a alternativa correta.

A) O direito à moradia previsto na Constituição Estadual do RN obriga o Estado a fornecer gratuitamente uma unidade habitacional a todos os cidadãos que não possuam imóvel próprio.

B) O Estado do RN tem o dever de formular e executar política habitacional voltada à redução do déficit habitacional, priorizando as famílias de menor renda, em consonância com os objetivos da política urbana previstos na CF/88.

C) A usucapião urbana prevista na Constituição Federal não se aplica no Estado do RN, pois a Constituição Estadual optou por não incorporar esse instrumento ao ordenamento local.

D) O direito à moradia no Estado do RN é garantia de eficácia plena e aplicabilidade imediata, gerando para o cidadão o direito subjetivo de exigir judicialmente a entrega de unidade habitacional pelo Estado.

E) A Constituição Estadual do RN não contém disposições sobre política habitacional, remetendo integralmente essa matéria à regulamentação federal.

78. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a pensão por morte devida aos dependentes do servidor público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A pensão por morte é benefício previdenciário concedido aos dependentes do servidor falecido, correspondendo a cem por cento dos proventos que o servidor recebia ou teria direito a receber na aposentadoria, sem qualquer limitação.

B) A pensão por morte devida aos dependentes do servidor público estadual

do RN será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a esse limite, nos termos da EC 103/2019.

C) A pensão por morte é direito exclusivo do cônjuge supérstite do servidor, não sendo extensível a outros dependentes como filhos ou pais.

D) Os dependentes do servidor público estadual do RN que falece durante o período de estágio probatório não têm direito à pensão por morte, pois o servidor ainda não havia adquirido estabilidade.

E) A pensão por morte do servidor público estadual do RN é vitalícia para todos os dependentes, independentemente de sua condição ou da ocorrência de fatos que normalmente implicariam a cessação do benefício.

79. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte dispõe sobre a organização territorial e a capital do Estado. Com base nessas disposições, assinale a alternativa correta.

A) A capital do Estado do Rio Grande do Norte é a cidade de Mossoró, em razão de sua posição geográfica central no território estadual.

B) A capital do Estado do Rio Grande do Norte é a cidade de Natal, sede do Governo Estadual, conforme previsto na Constituição Estadual do RN.

C) A Constituição Estadual do RN não fixa a capital do Estado, remetendo essa definição à lei ordinária estadual aprovada pela Assembleia Legislativa.

D) A mudança da capital do Estado do Rio Grande do Norte pode ser determinada por decreto do Governador, desde que aprovado pelo Conselho de Governo estadual.

E) A capital do Estado do Rio Grande do Norte pode ser transferida para outro Município por decisão da maioria simples dos Deputados Estaduais, sem necessidade de emenda constitucional.

80. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre o sistema de correição interna da Polícia Penal do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A correição interna da Polícia Penal do RN é exercida exclusivamente pelo Ministério Público estadual, que tem competência para instaurar procedimentos disciplinares contra Policiais Penais.

B) O sistema de correição interna da Polícia Penal do RN tem por finalidade fiscalizar e controlar a regularidade funcional dos integrantes da carreira, apurando desvios de conduta e irregularidades disciplinares.

C) A correição interna da Polícia Penal do RN não pode instaurar procedimentos disciplinares contra Policial Penal que esteja respondendo a inquérito policial, até o encerramento da investigação criminal.

D) Os procedimentos de correição interna da Polícia Penal do RN têm precedência sobre os processos judiciais, podendo suspender o andamento de ações penais em curso contra o servidor investigado.

E) A correição interna da Polícia Penal do RN somente pode apurar infrações disciplinares cometidas dentro do estabelecimento penal, sendo incompetente para investigar condutas praticadas fora do serviço.

81. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata do direito de petição e do direito de certidão. Com base nessas disposições, assinale a alternativa correta.

A) O direito de petição pode ser exercido exclusivamente por pessoas jurídicas,

sendo vedado a pessoas físicas peticionar diretamente aos órgãos públicos estaduais.

B) O direito de petição é assegurado a todos, independentemente do pagamento de taxas, para defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, podendo ser exercido perante qualquer órgão público estadual.

C) As certidões requeridas aos órgãos públicos estaduais do RN somente serão fornecidas quando o requerente demonstrar interesse jurídico na obtenção dos documentos solicitados.

D) O prazo para fornecimento de certidões pelos órgãos públicos estaduais do RN é de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade competente.

E) O direito de petição somente pode ser exercido por advogado regularmente inscrito na OAB, não sendo permitido o exercício pessoal pelo próprio interessado perante os órgãos públicos estaduais.

82. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre as hipóteses de exoneração do servidor público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A exoneração é sempre ato punitivo, sendo aplicada exclusivamente como sanção disciplinar por infrações graves praticadas pelo servidor público estadual.

B) A exoneração do servidor público estadual pode ocorrer a pedido do próprio servidor ou de ofício pela administração, nas hipóteses de não satisfação das condições do estágio probatório ou de cargo em comissão.

C) A exoneração de servidor estável somente é possível mediante sentença judicial transitada em julgado, sendo

vedada a exoneração administrativa em qualquer hipótese.

D) O servidor exonerado a pedido tem direito à indenização proporcional ao tempo de serviço prestado, calculada sobre o vencimento mensal do cargo que ocupava.

E) A exoneração de ofício do servidor em cargo efetivo ocorre quando a administração entende que o servidor não possui mais utilidade para o serviço público, dispensada qualquer fundamentação específica.

83. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte prevê disposições sobre o direito à segurança. Com base nessas disposições e nos direitos fundamentais aplicáveis, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da presunção de inocência (não culpabilidade) determina que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sendo vedada a prisão antes dessa fase.

B) A Constituição Estadual do RN assegura aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, aplicável tanto nos processos judiciais quanto nos processos administrativos.

C) O princípio da legalidade penal assegurado pela Constituição Estadual do RN permite a criação de crimes e penas por decreto do Governador em situações de estado de emergência.

D) A Constituição Estadual do RN permite a utilização de provas obtidas por meios ilícitos quando necessárias para a condenação de acusados por crimes hediondos.

E) O direito ao silêncio assegurado ao acusado pela Constituição Estadual do RN

somente se aplica durante o interrogatório judicial, não abrangendo fases investigativas anteriores.

84. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre a atuação do Policial Penal do Rio Grande do Norte em conjunto com outros órgãos de segurança pública, assinale a alternativa correta.

A) O Policial Penal do RN é proibido de atuar em conjunto com outros órgãos de segurança pública, pois a LC 566/2016 veda expressamente qualquer forma de integração operacional.

B) A Polícia Penal do RN pode atuar de forma integrada com outros órgãos de segurança pública estadual e federal em operações que envolvam a segurança do sistema penitenciário, observadas as competências de cada órgão.

C) A atuação integrada do Policial Penal do RN com a Polícia Civil implica a transferência de competência investigativa para o Policial Penal, que passa a ter poderes de delegado de polícia durante a operação conjunta.

D) Em operações conjuntas, o Policial Penal do RN fica automaticamente subordinado ao comandante do órgão de segurança pública parceiro, perdendo a vinculação com a Polícia Penal pelo período da operação.

E) A LC 566/2016 determina que o Policial Penal do RN, em situações de integração com outros órgãos, deve adotar o uniforme e os protocolos do órgão parceiro, abandonando os da Polícia Penal.

85. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a licença para o serviço militar do servidor público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) O servidor convocado para o serviço militar obrigatório será licenciado sem

remuneração pelo período correspondente, perdendo o vínculo com o cargo público estadual durante o serviço militar.

B) Ao servidor público estadual do RN convocado para o serviço militar é assegurada, após o licenciamento das forças armadas, a reintegração ao cargo que ocupava, com o cômputo do período de afastamento para todos os fins.

C) A licença para o serviço militar somente é concedida ao servidor que ainda não tenha adquirido estabilidade no cargo, sendo vedada para os servidores estáveis.

D) O servidor público estadual do RN que se alistar voluntariamente nas forças armadas perde automaticamente o cargo público estadual, sem direito à licença ou à reintegração posterior.

E) A licença para o serviço militar obrigatório é concedida sem remuneração, e o servidor não tem direito à contagem do período para fins de aposentadoria ou progressão funcional.

86. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata das disposições sobre finanças públicas estaduais. Com base nessas disposições, assinale a alternativa correta.

A) O Estado do RN pode contrair empréstimos externos sem qualquer limitação constitucional, desde que destinados ao financiamento de investimentos em infraestrutura estadual.

B) É vedado ao Estado do RN conceder isenções, subsídios e deduções, bem como financiamentos com recursos públicos estaduais a pessoa física ou jurídica que não esteja em dia com o erário estadual.

C) A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não se aplica ao Estado do RN, por se tratar de norma exclusivamente dirigida à União Federal.

D) As receitas de impostos estaduais não se sujeitam a qualquer vinculação constitucional, podendo o Estado do RN aplicá-las livremente conforme as prioridades do Poder Executivo.

E) O Estado do RN pode realizar operações de crédito cujo montante supere as despesas de capital do exercício, desde que aprovado por dois terços da Assembleia Legislativa.

87. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre a saúde ocupacional e a segurança do trabalho do Policial Penal do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) O Policial Penal do RN não tem direito a qualquer avaliação periódica de saúde, pois a natureza da atividade penitenciária dispensa esse tipo de cuidado preventivo.

B) O Estado do RN, por meio do órgão gestor do sistema penal, deve garantir ao Policial Penal condições adequadas de saúde e segurança no trabalho, incluindo avaliações periódicas de saúde e acesso a programas de assistência psicológica.

C) O Policial Penal do RN que desenvolver doença ocupacional em razão das condições do serviço penitenciário não tem direito a qualquer benefício previdenciário adicional, tratando-se de risco inerente à atividade.

D) A LC 566/2016 veda a realização de avaliações psicológicas periódicas no Policial Penal do RN, por entender que isso viola a privacidade do servidor.

E) O Policial Penal do RN exposto a condições de insalubridade no ambiente prisional não tem direito ao adicional de insalubridade, pois a LC 566/2016 afasta expressamente a aplicação dessa vantagem à carreira.

88. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata da proteção à pessoa com deficiência. Com base nessas disposições, assinale a alternativa correta.

A) A reserva de vagas para pessoas com deficiência nos concursos públicos estaduais do RN é vedada pela Constituição Estadual, pois violaria o princípio da igualdade entre os candidatos.

B) A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência e definirá os critérios de sua admissão, nos termos da Constituição Estadual do RN e do art. 37, VIII, da CF/88.

C) A proteção à pessoa com deficiência no Estado do RN limita-se à acessibilidade física em prédios públicos, não abrangendo direitos previdenciários, educacionais ou trabalhistas específicos.

D) A Constituição Estadual do RN estabelece que a pessoa com deficiência que ingressar no serviço público estadual por reserva de vagas não poderá ser promovida na carreira, para preservar o equilíbrio funcional.

E) A reserva de vagas para pessoas com deficiência nos concursos públicos estaduais do RN é medida temporária, com prazo de vigência de dez anos, ao final dos quais deixa de ser obrigatória.

89. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre o instituto da recondução do servidor público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A recondução é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado, decorrente de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou de reintegração do anterior ocupante.

B) A recondução é modalidade de provimento que consiste no retorno do servidor aposentado por invalidez ao cargo

que ocupava antes da aposentadoria, mediante comprovação de recuperação da capacidade laboral.

C) A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em virtude de decisão judicial que reconheceu a ilegalidade de sua demissão.

D) A recondução pode ocorrer a pedido do servidor, como forma de retornar ao cargo anterior após promoção voluntária que se mostre prejudicial ao interesse do servidor.

E) A recondução extingue o vínculo do servidor com o cargo ao qual havia sido promovido, implicando a perda das vantagens pecuniárias adquiridas durante o período de exercício no cargo de maior nível.

90. Com base no conjunto das legislações do concurso da Polícia Penal do RN, analise as afirmativas a seguir:

I. A Constituição Estadual do RN adota o sistema presidencialista de governo, sendo o Governador eleito diretamente pelo povo como chefe do Poder Executivo estadual.

II. A LC 122/1994 estabelece que a recondução é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado em razão de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou de reintegração do anterior ocupante.

III. A LC 566/2016 veda expressamente qualquer atuação integrada do Policial Penal do RN com outros órgãos de segurança pública, em razão da natureza específica de suas atribuições.

IV. A EC 104/2019 incluiu a Polícia Penal no art. 144 da CF/88, ao lado de outros órgãos de segurança pública como a Polícia Federal e as Polícias Militares estaduais.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- A) I e III.
- B) II e IV.
- C) I, II e IV.
- D) I, III e IV.
- E) II, III e IV.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL**91. Sobre o conceito de crime e a relação de causalidade no Código Penal, assinale a alternativa correta.**

- A) Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, adotando o Código Penal, como regra geral, a teoria da equivalência dos antecedentes causais.
- B) As causas absolutamente independentes, supervenientes ou não à conduta do agente, jamais excluem a imputação do resultado, em razão da teoria da equivalência das causas.
- C) A superveniência de causa relativamente independente, por si só, exclui sempre a imputação do resultado ao agente, ainda que decorrente diretamente da conduta anterior.
- D) Nos crimes omissivos impróprios, o dever de agir para evitar o resultado pode decorrer exclusivamente de previsão legal expressa, não se admitindo outras fontes do dever jurídico.
- E) A relação de causalidade, no Código Penal, é irrelevante para os crimes omissivos, aplicando-se apenas aos crimes comissivos.

92. Sobre as causas de exclusão da ilicitude previstas no Código Penal, assinale a alternativa correta.

- A) O estado de necessidade exige que o perigo atual de direito próprio ou de terceiro não tenha sido causado

voluntariamente pelo agente, e que não seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado.

B) A legítima defesa configura-se quando o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem, sendo irrelevante se a reação é desproporcional, desde que os meios sejam necessários.

C) O estrito cumprimento do dever legal exclui a ilicitude da conduta, ainda quando o agente extrapole os limites estabelecidos pela própria norma que impõe o dever.

D) O exercício regular de direito, como excludente de ilicitude, exige autorização judicial prévia para sua configuração.

E) A legítima defesa putativa, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, configura excludente de ilicitude, ainda que o erro seja evitável.

93. Acerca dos crimes contra o patrimônio, assinale a alternativa correta.

A) A receptação, prevista no art. 180 do CP, em sua modalidade simples, exige que o agente adquira, receba ou oculte coisa que sabe ser produto de crime, em proveito próprio ou de terceiro.

B) A apropriação indébita, prevista no art. 168 do CP, configura-se com a simples posse legítima de coisa móvel pertencente a outrem, independentemente da inversão da posse mansa e pacífica em propriedade.

C) O dano, previsto no art. 163 do CP, exige, para sua configuração, que a coisa destruída, inutilizada ou deteriorada pertença exclusivamente a terceiro estranho ao agente.

D) A extorsão, prevista no art. 158 do CP, distingue-se do roubo pela ausência de

violência ou grave ameaça na conduta do agente extorsionário.

E) O furto de coisa comum, prevista no art. 156 do CP, é crime de ação penal pública incondicionada, processando-se independentemente de representação do ofendido.

94. Sobre a Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) e seus aspectos processuais, assinale a alternativa correta.

A) Os crimes previstos nos arts. 33, *caput* e §1º, e 34 a 37 da Lei de Drogas são considerados inafiançáveis, comportando, todavia, liberdade provisória, vedada apenas a fiança.

B) A pena prevista para o tráfico de drogas (art. 33, *caput*) será obrigatoriamente cumprida em regime inicial fechado, independentemente da quantidade de pena aplicada.

C) O procedimento para apuração dos crimes previstos na Lei de Drogas observa rito especial próprio, distinto do procedimento comum ordinário do Código de Processo Penal.

D) A identificação criminal do indiciado por tráfico de drogas é sempre dispensada quando este apresentar identidade civil, independentemente das circunstâncias da investigação.

E) A destruição das plantações ilícitas de plantas destinadas à preparação de drogas exige, em qualquer hipótese, prévia autorização judicial específica.

95. Sobre a competência e a jurisdição no processo penal, em especial quanto à conexão e à continência, assinale a alternativa correta.

A) A conexão intersubjetiva por simultaneidade ocorre quando duas ou mais infrações houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas

reunidas, ainda que sem liame subjetivo entre elas.

B) A continência ocorre quando a prova de uma infração influir na prova de outra infração, ainda que praticadas por agentes distintos sem qualquer relação entre si.

C) Na conexão probatória ou instrumental, a prova de uma infração depende, exclusivamente, do depoimento de testemunha comum às duas infrações.

D) A continência, prevista no art. 77 do CPP, configura-se apenas quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração, não se aplicando ao concurso formal de crimes.

E) Reconhecida a conexão entre infrações de competências diversas, a separação dos processos é sempre vedada, devendo ser obrigatoriamente unificados.

96. Sobre as provas em espécie no processo penal, conforme o Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

A) O exame de corpo de delito, direto ou indireto, é indispensável quando a infração deixar vestígios, ainda que a confissão do acusado seja integral e detalhada.

B) A prova testemunhal é hierarquicamente superior à prova documental, devendo prevalecer em caso de conflito entre ambas.

C) O reconhecimento de pessoas, disciplinado no art. 226 do CPP, dispensa qualquer formalidade procedimental, bastando a indicação verbal pela vítima ou testemunha.

D) A acareação somente pode ser realizada entre testemunhas, sendo vedada entre acusado e testemunha, ou entre acusados, ainda que haja divergências relevantes em seus depoimentos.

E) A prova documental, no processo penal, somente pode ser produzida na fase de instrução em juízo, sendo vedada sua juntada aos autos em momento posterior ao oferecimento da denúncia.

97. Sobre o procedimento do Tribunal do Júri, disciplinado no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

A) A primeira fase do procedimento do júri (sumário de culpa) encerra-se com a decisão de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação.

B) A pronúncia, ao final da primeira fase do procedimento bifásico do júri, exige juízo de certeza quanto à autoria do crime, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo.

C) No plenário do júri, os jurados decidem fundamentadamente cada quesito, devendo apresentar motivação escrita para cada resposta proferida.

D) A competência do Tribunal do Júri abrange o julgamento de todos os crimes dolosos contra a vida, inclusive quando praticados em concurso com agente que possua prerrogativa de foro perante tribunal superior, prevalecendo, nesse caso, sempre a competência do júri.

E) A desclassificação, na primeira fase do procedimento do júri, ocorre quando o juiz se convence, em sentido diverso da acusação, de que o fato narrado não constitui infração penal alguma.

98. Sobre a ampla defesa e o contraditório no inquérito policial e no processo penal, assinale a alternativa correta.

A) O Supremo Tribunal Federal reconhece ao advogado o direito de acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do inquérito policial, ainda que conduzido sob sigilo, em respeito à Súmula Vinculante nº 14.

B) O contraditório, no inquérito policial, deve ser pleno e idêntico ao exercido na fase processual, sob pena de nulidade dos elementos colhidos na investigação.

C) A ampla defesa, no processo penal, autoriza a recusa, pelo acusado, de submissão a qualquer ato instrutório, sem qualquer consequência processual.

D) O indiciado, durante a investigação criminal, não possui direito de constituir defensor, por se tratar de fase inquisitorial sem contraditório.

E) A ausência de defesa técnica durante o interrogatório policial torna nulo, de forma automática, qualquer processo penal subsequente, ainda que o interrogatório não seja utilizado como fundamento da condenação.

99. Sobre a Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade) e seus aspectos processuais, assinale a alternativa correta.

A) Constitui crime de abuso de autoridade decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, conforme expressa previsão da Lei nº 13.869/2019.

B) A Lei de Abuso de Autoridade revogou tacitamente todos os dispositivos da Lei nº 4.898/1965, não havendo qualquer hipótese de aplicação residual desta última.

C) As penas previstas na Lei de Abuso de Autoridade são, em todos os casos, de reclusão, não havendo previsão de pena de detenção para qualquer das condutas tipificadas.

D) O crime de abuso de autoridade não admite a aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei nº 9.099/1995, em razão da gravidade das condutas tipificadas.

E) A exigência de identificação em abordagem policial, sem que o agente público se identifique, não constitui conduta tipificada pela Lei de Abuso de Autoridade.

100. Sobre a presunção de inocência e seus reflexos práticos no processo penal brasileiro, assinale a alternativa correta.

A) A presunção de inocência impede a inclusão do nome do acusado, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em registros públicos de antecedentes que produzam efeitos prejudiciais sem fundamento em condenação definitiva.

B) A presunção de inocência, segundo entendimento do STF, impede peremptoriamente a execução provisória da pena, em qualquer hipótese, ainda que esgotados os recursos ordinários.

C) A presunção de inocência aplica-se apenas a partir do oferecimento da denúncia, não incidindo durante a fase de inquérito policial.

D) A presunção de inocência, no âmbito do processo penal, equivale à presunção de boa-fé do agente quanto aos seus atos, afastando, em qualquer hipótese, dolo eventual.

E) A presunção de inocência impede a utilização de antecedentes criminais não definitivos para fins de fixação da pena-base, ainda quando se trate de inquéritos policiais em andamento, sem qualquer exceção na jurisprudência.

GABARITO

Nº Questão	Alternativa Correta	Nº Questão	Alternativa Correta
1	C	51	A
2	D	52	C
3	C	53	B
4	B	54	E
5	A	55	E
6	B	56	C
7	A	57	B
8	B	58	A
9	A	59	C
10	A	60	A
11	B	61	A
12	C	62	C
13	C	63	A
14	E	64	A
15	C	65	A
16	B	66	B
17	D	67	B
18	E	68	B
19	A	69	E
20	C	70	A
21	C	71	A
22	C	72	B
23	D	73	B
24	B	74	B
25	B	75	B
26	A	76	B
27	B	77	B
28	A	78	B
29	A	79	B
30	A	80	B
31	A	81	B
32	A	82	B
33	B	83	B
34	A	84	B
35	A	85	B
36	B	86	B
37	B	87	B
38	A	88	B
39	A	89	A
40	C	90	C
41	B	91	A
42	B	92	A
43	A	93	A

44	B	94	A
45	B	95	A
46	D	96	A
47	B	97	A
48	C	98	A
49	E	99	A
50	B	100	A